

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2539 บริษัท สยามกลการ จำกัด
นาย สนธิ ภูโอบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ฟ้องโจทก์อ้างว่าสัญญาเช่าซื้อได้กำหนดวันชำระค่าเช่าซื้อไว้แน่นอนเมื่อจำเลยที่1ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อจึงถือว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันโดยมีจำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนจำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลยที่1มิได้เป็นผู้ผิดสัญญาเช่าซื้อเป็นการต่อสู้ว่าสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองยังไม่เลิกกันศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยที่1ผิดสัญญาเช่าซื้อหรือไม่จึงรวมอยู่ในประเด็นที่ว่าสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองเลิกกันแล้วหรือไม่ด้วยเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่1มิได้ผิดสัญญาแต่โจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงเลิกสัญญาต่อกันแล้วดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงเลิกสัญญาต่อกันแล้วจึงมิใช่เป็นการพิพากษานอกฟ้องและนอกประเด็น เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันไม่ว่าจะโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดยคู่สัญญาดตกลงเลิกสัญญากันก็ตามคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้นการที่จะชดใช้คืนให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่1ชดใช้เงินค่าใช้ทรัพย์สินให้โจทก์นั้นหาเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นไม่แต่เมื่อข้อ

เท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่1มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาจึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า นายรังสฤษฎ์ได้เข้าซื้อรถยนต์ของโจทก์ไป1 คัน โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้าประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน2531 จำเลยที่ 1 ตกลงรับโอนการเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากนายรังสฤษฎ์มาเป็นของจำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมภายหลังการทำสัญญาจำเลยที่ 1 ได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 24 เรื่อยมาสัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันทันที โดยมีจำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าโจทก์ติดตามยึดรถคืนได้ในสภาพไม่เรียบร้อย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 78,690 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ผิดสัญญาเช่าซื้อเพราะจำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเช่าซื้อตลอด ซึ่งโจทก์ยินยอมรับค่าเช่าซื้อจากจำเลยที่ 1 โดยมีได้อิดเอื้อนแต่อย่างใดจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายขณะที่โจทก์ยึดรถยนต์คันที่เช่าซื้อไปจากจำเลยที่ 1 รถยนต์ยังอยู่ในสภาพดี โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าเสียหายจำนวน78,690 บาท จากจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าใช้ทรัพย์และค่าซ่อม
รถรวม 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ศาลชั้นต้นได้
กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าซื้อ และจำเลยทั้งสองจะต้องรับ
ผิดชำระค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สัญญาเช่าซื้อ
เลิกกันโดยปริยาย จึงเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นนั้นเห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์
อ้างว่า สัญญาเช่าซื้อได้กำหนดวันชำระค่าเช่าซื้อไว้แน่นอน เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่
ชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์จึงถือว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันโดยมิจำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ก่อนจำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ผิดสัญญาเช่าซื้ออันเป็นการ
ต่อสู้ว่า สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองยังไม่เลิกกัน ที่ศาลชั้นต้น
กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเช่าซื้อหรือไม่ จึงรวมอยู่ในประเด็น
ที่ว่า สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองเลิกกันแล้วหรือไม่ด้วย เมื่อข้อเท็จ
จริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญาแต่โจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงเลิกสัญญา
ต่อกันแล้ว ดังนี้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงเลิกสัญญาต่อ
กันแล้ว จึงมิใช่เป็นการพิพากษานอกคำฟ้องและนอกประเด็น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้เป็นฝ่ายผิด
สัญญาเช่าซื้อ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดต่อโจทก์ในเรื่อง
ค่าใช้ทรัพย์และค่าซ่อมรถคันพิพาท จึงไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิก
กันไม่ว่าจะโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายหรือโดยคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาต่อกันก็ตามคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้อง

ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้
และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะชดใช้คืนให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่ง
การนั้น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินค่าใช้ทรัพย์สินให้โจทก์ 15,000 บาท นั้น จึงหาเป็นการ
นอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใดไม่ แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มิได้เป็น
ฝ่ายผิดสัญญาจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมรถ 15,000 บาทแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ค่าขอค่าเสียหายในการซ่อมรถ 15,000 บาทให้ยก
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ